



ATENEO
JURÍDICO TERRITORIAL

Derecho de superficie aplicado a desarrollos inmobiliarios de unidades funcionales a construir

María Laura Szymanski

ESCRIBANA

Marcos Orellano

AGRIMENSOR

**Agustín González
Gimenez**

ABOGADO

Guillermo O'Connor

MGTER. ING. AGRIMENSOR

Unidades funcionales a construir

Unidades que todavía no existen: se proyectan, se comercializan y recién después se construyen.

Se identifican por el proyecto y los planos: ubicación, superficie y destino de cada unidad.

Pueden financiarse mediante hipotecas divisibles de unidades funcionales a construir.

Los inconvenientes para los actores desarrollista y titular dominial

Desarrollista

Debe inmovilizar capital en el terreno antes de construir.

Para financiarse y comercializar necesita titularidad o garantías sobre el inmueble.

Titular dominial

Si transmite el dominio, pierde el control del terreno antes de recibir su contraprestación.

Queda expuesto a que el proyecto se demore o no se complete.

El derecho de superficie (CCyCN)

Es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno.

Se establece con fines determinados: unidades funcionales, industria y comercio.

Permite construir, plantar o forestar, y disponer de lo construido.

Posibilidad de constituir garantías reales para financiarse.

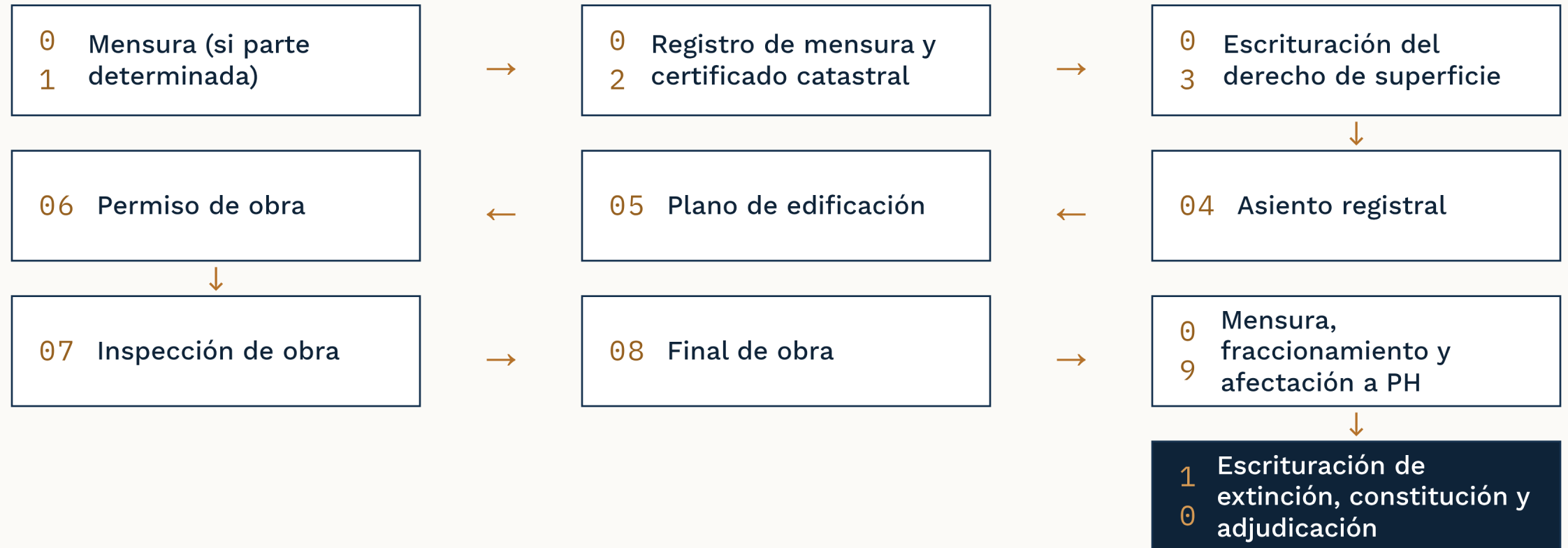
Puede extinguirse por condición resolutoria: la finalización de la obra, momento en que se adjudican las unidades funcionales.

Si la obra no se termina, el derecho de superficie igualmente finaliza al vencer el plazo determinado previamente.

Ventajas del derecho de superficie en unidades funcionales a construir

- | El titular dominial conserva la propiedad del terreno.
- | El desarrollista no necesita comprar el terreno: reduce su inversión inicial.
- | Las partes adecuan el plazo y la condición resolutoria a los tiempos del proyecto.

Procedimiento



Escritura inicial y resolutoria

Escritura inicial

- I. Cláusulas habituales de una escritura pública
- II. Cláusulas específicas del negocio inmobiliario
- III. Facultades y obligaciones del superficiario (desarrollista)
- IV. Facultades y obligaciones del superficiante (titular dominial)
- V. Contraprestación: compensación en unidades funcionales
- VI. Cláusulas de incumplimiento
- VII. Cláusulas generales de cierre

Escritura resolutoria

- Extinción del derecho de superficie
- Transferencia de la parcela donde se asentará el PH (que antes era una subparcela afectada a derecho de superficie)
- Afectación a propiedad horizontal
- Adjudicación de las unidades funcionales conforme a lo pactado

¡Gracias a todos por la atención!

Abiertos a consultas